

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6379/2537

บริษัท ดี . ที . ซี.อินดัสตรีส์ จำกัด กับ
พวก

โจทก์

บริษัท ไทย ปากกาลูกกลิ้ง อุตสาหกรรม
จำกัด กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 438

พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521 มาตรา 4, มาตรา 6, มาตรา 7, มาตรา 8, มาตรา 13,
มาตรา 15

งานออกแบบปากกาลูกกลิ้ง 2 แบบ ซึ่งประกอบด้วยงานแบบพิมพ์รูปลักษณะปากกาและชิ้นส่วนแม่พิมพ์ งานหุ่นจำลองงานอิเล็กทรอนิกส์หรือแท่งทองแดงที่ใช้ในการทำแม่พิมพ์ งานแม่พิมพ์ และงานรูปทรงและลวดลายตัวปากกา อันเกิดจากการคิดค้นแบบปากกาตั้งแต่ยกร่างรูปทรงและลวดลายในกระดาษร่างให้ปากกามีรูปลักษณะสวยงามสะดุดตาและสะดวกในการใช้สอย แล้วนำมาวิเคราะห์ในเชิงเศรษฐกิจตามหลักวิชาการ ใช้เทคนิคที่เรียกว่าวิศวกรรมคุณค่าคือ วิธีการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีคุณภาพใช้ได้ดีกว่าสินค้าที่มีอยู่ก่อน และเพื่อให้ได้ต้นทุนการผลิตในราคาต่ำจนได้รูปทรงและลวดลายที่พอใจ แล้วเขียนแบบที่ถูกต้องและทำหุ่นจำลองต่อจากนั้นก็ทำการออกแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ ออกแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือแท่งทองแดงที่ใช้ในการทำแม่พิมพ์ ทำอิเล็กทรอนิกส์ และทำแม่พิมพ์เพื่อใช้ในการทำปากกาเป็นงานสร้างสรรค์อันเกิดจากการนำเอาการสร้างแบบพิมพ์รูปลักษณะของปากกา

และแบบแม่พิมพ์ซึ่งเขียนด้วยลายเส้นประกอบเป็นรูปทรงอันเข้าลักษณะศิลปกรรม
ประเภทงานจิตรกรรมและการสร้างแม่พิมพ์กับหุ่นจำลองของปากกาตั้งกล่าว ซึ่งเป็น
งานสร้างสรรค์รูปทรงที่เกี่ยวกับปริมาตรที่สัมผัสและจับต้องได้ อันเข้าลักษณะ
ศิลปกรรมประเภทงานประติมากรรม มาประกอบเข้าด้วยกันและสร้างขึ้นเป็นปากกา
เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการขีดเขียนและเพื่อประโยชน์ทางการค้าอันเป็นประโยชน์
อย่างอื่นนอกเหนือจากการชื่นชมในคุณค่าของตัวงานจิตรกรรมและประติมากรรมดัง
กล่าวงานสร้างสรรค์แบบปากกาทั้งสองแบบจึงเป็นงานศิลปประยุกต์ อันอาจได้รับความ
คุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521 ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีคุณค่าทางศิลป
หรือไม่ หากปรากฏว่างานนั้นผู้สร้างสรรค์ได้ทำหรือก่อให้เกิดงานนั้นด้วยความคิด
ริเริ่มของตนเองโดยมิได้ทำซ้ำหรือดัดแปลงจากงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น นายยูเลียนไมเคิลฮาร์เลย์ดีเลย์ นาย ป.
นาย ข.กรรมการโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 และนายเอิร์นอีริคแวกเนอร์ผู้รับจ้างจากโจทก์ที่
1 ได้สร้างสรรค์งานออกแบบปากกาแคนดี้คอมแพคและแบบปากกาแลนเซอร์คาเดท
ขึ้นขณะที่อยู่ในราชอาณาจักร บุคคลทั้งสี่จึงเป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในแบบปากกาทั้งสองแบบ
อันเป็นงานศิลปประยุกต์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521 มาตรา 6 ประกอบ
ด้วยมาตรา 4 หลังจากที่ได้ออกแบบปากกาทั้งสองแบบดังกล่าวเสร็จแล้วบุคคลทั้งสี่
ได้ทำหนังสือสัญญาโอนลิขสิทธิ์ในแบบปากกาดังกล่าวให้แก่โจทก์ทั้งสี่ โจทก์ทั้งสี่จึง
เป็นผู้ได้ไปซึ่งลิขสิทธิ์และเป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในแบบปากกาแคนดี้คอมแพคและแบบ
ปากกาแลนเซอร์คาเดท ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521 มาตรา 7,8 และ 15
จำเลยที่ 11 ได้ลักลอบเอาแบบพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเกี่ยวกับการจัดทำปากกา
แคนดี้คอมแพค และปากกาแลนเซอร์คาเดทหรือคลิคุ ของโจทก์ทั้งสี่ไป แล้วจำเลย
ที่ 1 ว่าจ้างจำเลยที่ 11 ให้จัดการแม่พิมพ์ปากกาแคนดี้คอมแพคโดยจำเลยที่ 12 และ
ที่ 13 ได้ร่วมทำแม่พิมพ์ด้วย และจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 3 ได้นำหุ่นจำลองปากกา
ท่อนล่างไปจ้างโรงกลึงทำแม่พิมพ์มีลักษณะเหมือนปากกาแลนเซอร์คาเดท โจทก์ที่

2 ได้มีหนังสือแจ้งให้จำเลยที่ 1 และโรงกลึงทราบ bahwa โจทก์ที่ 2 เป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในแบบปากกาแคนดี้คอมแพคและแลนเซอร์คาเดทขอให้ยุติการผลิตและจำหน่ายปากกา ลูกทั้งสองแบบ จำเลยที่ 1 ได้รับหนังสือแล้ว จำเลยที่ 1 ได้ผลิตและจำหน่ายปากกา ตึกเต็กซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับปากกาแลนเซอร์คาเดท กับยังคงจำหน่าย ปากกาจ๊อตจอยซึ่งเลียนแบบปากกาแคนดี้คอมแพคต่อไป ตามพฤติการณ์ดังกล่าวฟังได้ ว่า จำเลยที่ 1 ที่ 11 ที่ 12 และที่ 13 ได้ร่วมกันทำซ้ำและดัดแปลงแบบปากกาแคนดี้ คอมแพคและจำเลยที่ 1 และที่ 11 ร่วมกันทำซ้ำและดัดแปลงแบบปากกาแลนเซอร์ คาเดท ของโจทก์ทั้งสี่โดยการทำแม่พิมพ์เลียนแบบและปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมแบบ ปากกาทั้งสองแบบดังกล่าวจากแบบพิมพ์หุ่นจำลอง แม่พิมพ์ และเอกสารเกี่ยวกับการ จัดทำปากกา ดังกล่าวที่จำเลยที่ 11 ลักเอาไป แล้วจำเลยที่ 1 ผลิตปากกาจ๊อต จอยและปากกาตึกเต็ก ออกจำหน่ายโดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นการทำซ้ำและดัดแปลงแบบ ปากกาที่โจทก์ทั้งสี่เป็นผู้มีลิขสิทธิ์อันเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ทำให้โจทก์ทั้งสี่ เสียผลประโยชน์ในทางการค้าและได้รับความเสียหาย จึงเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของ โจทก์ทั้งสี่ ส่วนจำเลยที่ 3 รับว่า จำเลยที่ 1 ได้ว่าจ้างจำเลยที่ 11 ทำแม่พิมพ์และได้ มอบหุ่นจำลองปากกาจ๊อตจอย ให้จำเลยที่ 11 ไป จำเลยที่ 3 ยังให้จำเลยที่ 11 ทำ แบบ 16 แควิตี้ของปากกาจ๊อตจอย ให้ จึงเชื่อได้ว่าจำเลยที่ 3 มีส่วนรู้เห็นและร่วม กับจำเลยที่ 1 ทำปากกาจ๊อตจอยอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในแบบปากกาแคนดี้ คอมแพค ที่โจทก์ที่ 2 ต้องจัดทำกล่องพิเศษบรรจุปากกาทำให้ต้องเพิ่มต้นทุนการ ผลิตอีกด้ามละ 21 สตางค์ เพื่อป้องกันมิให้เสียลูกค้าไปเป็นเหตุให้โจทก์ที่ 2 ต้องเสีย หายเพราะขาดประโยชน์ที่ควรได้เพิ่มขึ้นอีกนั้น เป็นเรื่องที่โจทก์ที่ 2 ลงทุนเพิ่มเติม เพื่อเป็นการจูงใจผู้บริโภคและให้สินค้าของโจทก์ที่ 2 จำหน่ายได้ดีขึ้น อันเป็นเรื่อง ปกติธรรมดาของการค้าขาย ยังฟังไม่ได้แน่ชัดว่าเป็นความเสียหายที่เป็นผลโดยตรง จากการกระทำละเมิดลิขสิทธิ์ของจำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 11 ถึงที่ 13 โจทก์ที่ 2 จึง ไม่อาจเรียกค่าเสียหายในส่วนนี้ได้ แม้พยานหลักฐานของโจทก์ยังฟังไม่ได้ว่าโจทก์

จะสามารถจำหน่ายปากกาของโจทก์ได้ถึงจำนวนตามฟ้อง แต่การที่จำเลยผลิตและจำหน่ายปากกาที่เลียนแบบโดยละเมิดลิขสิทธิ์ในแบบปากกาของโจทก์ ย่อมทำให้โจทก์จำหน่ายปากกาดังกล่าวได้ลดลง ศาลมีอำนาจกำหนดค่าขาดประโยชน์ของโจทก์

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้งสี่เป็นกรรมการในเครือเดียวกันมีผู้ถือหุ้นและกรรมการบริหารเป็นชุดเดียวกันเกือบทั้งหมดดำเนินกิจการออกแบบผลิตปากกา และจำหน่ายปากกาลูกคลื่นในประเทศมากกว่า 10 ปี โดยโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 เป็นผู้สร้างสรรค์งานรูปแบบปากกา โจทก์ที่ 1 และที่ 3 เป็นผู้ทำแม่พิมพ์ แล้วโจทก์ที่ 1 จะผลิตปากกาให้โจทก์ที่ 2 และที่ 4 จำหน่าย จำเลยที่ 1 และที่ 8 เป็นบริษัทจำกัด จำเลยที่ 2 ถึงที่ 7 เป็นกรรมการบริหารของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 9 และที่ 10 เป็นกรรมการของจำเลยที่ 8 จำเลยที่ 11 ถึงที่ 13 เคยเป็นพนักงานของโจทก์ที่ 1 และที่ 3 มีหน้าที่ทำแม่พิมพ์ที่ใช้ในการผลิตปากกา โจทก์ทั้งสี่เป็นผู้คิดสร้างสรรค์งานปากกาด้วยตนเอง ตั้งแต่การออกแบบ เขียนแบบทำแม่พิมพ์ผลิตปากกา และนำออกจำหน่ายในท้องตลาดโดยแบ่งหน้าที่กันทำ ปากกาที่โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 ได้คิดค้นสร้างสรรค์และได้รับความนิยมจากผู้ใช้มากมี 2 แบบคือ ปากกาแบบแคนดี้ คอมแพค (CANDY COMPACT) ซึ่งโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 ได้คิดค้นสร้างสรรค์และออกแบบระหว่างปี 2522 ถึงปี 2524 แล้วโจทก์ที่ 1 ได้ผลิตให้โจทก์ที่ 2 นำออกวางตลาดเพื่อจำหน่ายและปากกาแบบแลนเซอร์ คาเดท (LANCER CADET หรือ CLIC II) ซึ่งโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 ได้คิดค้นสร้างสรรค์และออกแบบระหว่างปี 2524 ถึงปี 2526 แล้วโจทก์ที่ 1 ได้ผลิตให้โจทก์ที่ 2 นำออกวางตลาดเพื่อจำหน่าย งานออกแบบปากกาทั้งสองแบบนี้ได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นโดยกรรมการและลูกจ้างของโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 ร่วมกัน เริ่มตั้งแต่การกำหนด

วัตถุประสงค์และเป้าหมายในทางการตลาดเพื่อหาแนวทางการออกแบบรูปลักษณะของปากการุ่นใหม่ให้สวยงามสะดุดตาสะดุดใจและราคาถูก ได้มีการออกแบบรูปลักษณะเป็นแบบรุ่นและสร้างหุ่นจำลองแก้ไขตกแต่งหุ่นจำลองหลายครั้งหลายหนจนได้แบบที่พอใจแล้วให้ช่างเทคนิคเขียนแบบออกแบบแม่พิมพ์ ร้างแม่พิมพ์ ทำการผลิตแล้วนำออกจำหน่ายคุณภาพของงานออกแบบปากกาทั้งสองแบบดังกล่าวเป็นงานสร้างสรรค์ ทางศิลปกรรมประเภทงานจิตรกรรมและงานประติมากรรมรวมกัน เพราะต้องใช้ความสามารถทางจินตภาพ มุ่งสร้างงานให้เป็นที่ต้องตาต้องใจกระตุ้นจินตนาการผู้บริโภคเป็นสำคัญ และมีลักษณะเฉพาะเป็นของตนเอง อันเป็นงานศิลปประยุกต์ ที่มีลิขสิทธิ์ตามมาตรา 4(7) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. 2521 งานสร้างสรรค์นี้ผู้สร้างสรรค์ซึ่งเป็นกรรมการและลูกจ้างของโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 ได้มีสัญญาเป็นหนังสือตกลงให้เป็นลิขสิทธิ์ของโจทก์ทั้งสี่หลังจากโจทก์ทั้งสี่ได้ผลิตปากกาแบบแคนดี้ คอมแพค และปากกาแบบแลนเซอร์ คาเดช ออกวางจำหน่ายในท้องตลาดแล้ว ปรากฏว่าจำเลยทั้งสิบสามได้ร่วมกันกระทำละเมิดต่อโจทก์ทั้งสี่ ด้วยการทำซ้ำดัดแปลงงานสร้างสรรค์ปากกาของโจทก์ทั้งสองแบบและนำออกวางจำหน่ายในท้องตลาด อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของโจทก์กล่าวคือเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2527 มีปากกาใช้ชื่อว่า จ๊อตจอย(JOT JOY) วางจำหน่ายในท้องตลาดมีลักษณะเป็นการทำซ้ำดัดแปลงบางส่วนในแบบปากกาแคนดี้ คอมแพค เป็นการทำขึ้นโดยจงใจละเมิดลิขสิทธิ์ของโจทก์ทั้งสี่โดยจำเลยที่ 11 ในระหว่างที่เป็นลูกจ้างของโจทก์ที่ 3 มีหน้าที่เป็นช่างทำแม่พิมพ์ได้ลักเอกสารอันเป็นต้นแบบในการทำแม่พิมพ์ปากกาแบบแคนดี้ คอมแพค ของโจทก์ทั้งสี่ไป แล้วได้ร่วมกับจำเลยที่ 12 และที่ 13 ทำการผลิตแม่พิมพ์และร่วมกับจำเลยที่ 8 ถึงที่ 10 ซึ่งเป็นผู้ประกอบการโรงงานรับทำแม่พิมพ์ทำแม่พิมพ์แบบแคนดี้ คอมแพค ขึ้นจากนั้นจำเลยที่ 8 ถึงที่ 11 ได้ขายแม่พิมพ์ปากกาแคนดี้ คอมแพค ให้แก่จำเลยที่ 1 ถึงที่ 7 ทั้งนี้ โดยจำเลยที่ 1 ถึงที่ 7 ได้ว่าจ้างให้จำเลยที่ 8 ถึงที่ 11 เป็นผู้ดำเนินการทำแม่พิมพ์หรือได้รับซื้อแม่พิมพ์ดังกล่าว

โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นงานที่ทำขึ้นโดยลอกเลียนรูปลักษณะของปากกาแคนดี้ คอมแพค อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของโจทก์ทั้งสี่ และจำเลยที่ 1 ถึงที่ 7 ดำเนินการผลิตเป็นปากกาจ้อตจอย ออกวางตลาดเพื่อจำหน่ายทั่วราชอาณาจักร ส่วนปากกาแบบแลนเซอร์ คาเดช เมื่อโจทก์ที่ 4 นำปากกาแลนเซอร์ คาเดชออกวางจำหน่ายได้ประมาณ 1 เดือนก็พบว่าได้มีปากกาที่ใช้ชื่อว่าติกแต็ก (TIK TAK) วางจำหน่ายในท้องตลาดมีลักษณะเป็นการทำซ้ำดัดแปลงบางส่วนในแบบปากกาแลนเซอร์ คาเดช เป็นการทำขึ้นโดยจงใจละเมิดลิขสิทธิ์ของโจทก์ทั้งสี่ โดยจำเลยที่ 11ถึงที่ 13 ซึ่งทราบดีว่าโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 ได้สร้างสรรค์ปากกาแลนเซอร์ คาเดช ได้นำปากกาแบบแลนเซอร์ คาเดช มาดัดแปลงแล้วร่วมกับจำเลยที่ 8 ถึงที่ 10 ทำแม่พิมพ์ปากกาที่ลอกเลียนรูปลักษณะของปากกาแบบแลนเซอร์ คาเดช ขึ้น จากนั้นจำเลยที่ 8ถึงที่ 11 ได้ขายแม่พิมพ์ดังกล่าวให้แก่จำเลยที่ 1 ถึงที่ 7 ทั้งนี้โดยจำเลยที่ 1 ถึงที่ 7 ได้ว่าจ้างจำเลยที่ 8 ถึงที่ 11 ให้ดำเนินการทำแม่พิมพ์หรือได้รับซื้อแม่พิมพ์ดังกล่าวไว้ โดยรู้รู้แล้วว่า เป็นแม่พิมพ์ที่ทำขึ้นโดยลอกเลียนรูปลักษณะ ของปากกาแลนเซอร์คาเดช อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของโจทก์ทั้งสี่ และจำเลยที่ 1ถึงที่ 7 ได้นำแม่พิมพ์ไปดำเนินการผลิตปากกาใช้ชื่อว่าติกแต็ก ออกวางตลาดจำหน่ายทั่วราชอาณาจักร ทำให้ผู้บริโภคโดยทั่วไปเข้าใจไขว้เขว ไม่ทราบว่าสินค้าใดเป็นของโจทก์ทั้งสี่หรือจำเลยที่ 1 ถึงที่ 7 ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายกล่าวคือในปี 2526 โจทก์ที่ 1 ซึ่งมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ยด้ามละ 1.01 บาท ได้ผลิตและจำหน่ายปากกาแบบแคนดี้ คอมแพค ให้โจทก์ที่ 2 ในราคาด้ามละ 1.50 บาท จำนวนประมาณ 4,300,000 ด้ามโจทก์ที่ 2 นำไปจำหน่ายในราคาเฉลี่ยด้ามละ 1.91 บาท โจทก์ที่ 1และที่ 2 ได้กำไรเป็นเงินประมาณ 4,000,000 บาท แต่หลังจากจำเลยทั้งสิบสามผลิตปากกาจ้อตจอย ออกจำหน่ายในปี 2527 โจทก์ที่ 2ต้องลดราคาในการจำหน่ายปากกาแบบแคนดี้ คอมแพค ลงเหลือด้ามละ 1.45 บาท เพื่อแข่งขันในทางการค้าและป้องกันการสูญเสียตลาด ทั้งโจทก์ที่ 2 ต้องซื้อกล่องพิเศษนำไปบรรจุปากกาทำให้ต้นทุนสูงขึ้นอีก 21 สตางค์ ต่อ 1 ด้าม

เป็นเหตุให้โจทก์ที่ 1 และที่ 2 ต้องขาดรายได้อันควรจะได้รับตามปกติด้ามละ 67 สตางค์ ซึ่งตามแผนการตลาดในปี 2527 โจทก์ที่ 2 จะจำหน่ายปากกาแบบแคนดี้ คอมแพค ได้ไม่น้อยกว่า 12,000,000 ด้าม แต่โจทก์ที่ 2 จำหน่ายได้เพียง 6,280,000 ด้าม ขาดรายได้ส่วนนี้ไป 4,207,600 บาท และขาดรายได้จากยอดขายที่ขาดไป 5,700,000 ด้าม เฉลี่ยกำไรด้ามละ 90 สตางค์เป็นเงิน 5,148,000 บาท ทำให้โจทก์ที่ 1 และที่ 2 ขาดรายได้สำหรับปี 2527 รวมเป็นเงิน 9,355,600 บาท และปีต่อ ๆ ไป เสียหายไม่น้อยกว่าเดือนละ 779,633.33 บาท ในการสร้างสรรค์แบบปากกาแคนดี้ คอมแพค หากจะมีการซื้อขายแบบแลกเปลี่ยนและแม่พิมพ์ในการผลิตปากกา โจทก์ทั้งสองจะขายได้ในราคาไม่น้อยกว่า 5,000,000 บาท โจทก์ทั้งสองขอคิดค่าเสียหายเป็นค่าลิขสิทธิ์อีกส่วนหนึ่งเป็นเงินจำนวน 4,000,000 บาท สำหรับปากกาแบบแลนเซอร์คาเดท โจทก์ที่ 1 ซึ่งมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ยด้ามละ 1.06 บาทได้ผลิตและจำหน่ายให้โจทก์ที่ 4 ในราคาเฉลี่ยด้ามละ 1.45 บาทแล้วโจทก์ที่ 1 และที่ 4 ได้กำหนดราคาจำหน่ายด้ามละ 2.20 บาท โจทก์ประมาณการว่าระยะเวลา 4 เดือน ในปี 2527 จะจำหน่ายได้ไม่น้อยกว่า 2,000,000 ด้าม และในปี ต่อ ๆ ไปจะจำหน่ายได้ไม่น้อยกว่าปีละ 12,000,000 ด้าม แต่เมื่อจำเลยที่ 1 ถึงที่ 7 ผลิตปากกาดีกั๊ก ออกจำหน่ายโจทก์ที่ 4 ต้องลดราคาปากกาลงเหลือเฉลี่ยด้ามละ 1.71 บาท ให้ราคาใกล้เคียงกับราคาปากกาดีกั๊ก เพื่อแข่งขันในทางการค้าและป้องกันการสูญเสียตลาด โจทก์ที่ 4 ต้องขาดประโยชน์ที่ควรจะได้รับจากการจำหน่ายปากกาแบบนี้ลดลงไปด้ามละ 49 สตางค์ และโจทก์ที่ 4 จำหน่ายปากกาแบบแลนเซอร์ คาเดท ได้จำนวนน้อยลง ทำให้โจทก์ที่ 1 และที่ 4 ขาดประโยชน์ที่ควรจะได้รับระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม 2527 จากยอดขายจำนวน 1,200,000 ด้าม ด้ามละ 49 สตางค์เป็นเงิน 88,000 บาท และจากยอดจำหน่ายที่ขาดหายไป 800,000 ด้าม ซึ่งโจทก์ที่ 1 และที่ 4 ควรได้รับกำไรด้ามละ 1.14 บาทเป็นเงิน 912,000 บาท คิดเป็นเงินรวม 1,500,000 บาท และปีต่อ ๆ ไป ยอดจำหน่ายจะถูกแบ่งส่วนไปประมาณ 6,000,000

ด้าม ทำให้ขาดประโยชน์ที่ควรได้รับจากยอดจำหน่ายด้ามละ 49 สตางค์เป็นเงิน 2,940,000 บาท และขาดประโยชน์จากยอดจำหน่ายที่ขาดหายไป 6,000,000 ด้าม ด้ามละ 1.14 บาท เป็นเงิน 6,840,000 บาท รวมเป็นเงิน 9,780,000 บาท คิดเป็นค่าเสียหายเดือนละ 815,000 บาท กับโจทก์ทั้งสองซึ่งต้องเสียคุณค่าของงานเป็นค่าลิขสิทธิ์ ปากกาแบบแลนเซอร์ คาเดท ซึ่งอาจซื้อขายได้ไม่น้อยกว่า 5,000,000 บาท โจทก์ทั้งสองขอคิดค่าเสียหายส่วนนี้เป็นเงิน 4,000,000 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสิบสาม ร่วมกันใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ 1 และที่ 2 เป็นเงิน 9,355,600 บาทและค่าเสียหาย เดือนละ 779,633.33 บาท กับใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ 1 และที่ 4 เป็นเงิน 1,500,000 บาท และค่าเสียหายเดือนละ 815,000 บาท สำหรับค่าเสียหายรายเดือน ให้ใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2528 เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้งสิบสามจะหยุดการทาละเมิดลิขสิทธิ์ของโจทก์ทั้งสอง และให้จำเลยทั้งสิบสามใช้ค่าเสียหาย 8,000,000 บาท ให้แก่โจทก์ทั้งสอง พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 9,355,600 บาท แก่โจทก์ที่ 1 และที่ 2 ในต้นเงิน 1,500,000 บาท แก่โจทก์ที่ 1 และที่ 4 และในต้นเงิน 8,000,000 บาท แก่โจทก์ทั้งสองนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้จำเลยทั้งสิบสามหยุดการทาละเมิดลิขสิทธิ์ในงานปากกาทั้งสองแบบของโจทก์ทั้งสอง และหยุดการจำหน่ายปากกาจ๊อตจอย และปากกาทิกแท็ก

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 และที่ 7 ถึงที่ 10 ให้การว่ารูปแบบปากกาทั้งสองแบบตาม ฟ้องมิใช่งานสร้างสรรค์ และมีงานศิลปประยุกต์ โจทก์ทั้งสองมิใช่เจ้าของหรือได้ไป ซึ่งลิขสิทธิ์ตามฟ้องจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 และที่ 7 ไม่เคยลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ หรือ ดัดแปลงรูปแบบปากกาของโจทก์ทั้งสอง ปากกาแบบจ๊อตจอย (JOT JOY) และแบบ ติกแท็ก (TIK TAK) จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 และที่ 7 ได้ร่วมกันคิดค้นออกแบบและ สร้างสรรค์ด้วยความริเริ่มของตนเองมีเอกลักษณ์และลักษณะบ่งเฉพาะตาม จินตนาการของตนเอง และได้นำออกโฆษณาจำหน่ายแพร่หลายมาก่อนโจทก์ทั้งสอง ทั้งได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรต่อพนักงานเจ้าหน้าที่กองสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า

กรมทะเบียนการค้า ก่อนที่โจทก์ทั้งสี่จะนำปากกาออกโฆษณาจำหน่ายจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 และที่ 7 จึงเป็นผู้ทรงสิทธิในลิขสิทธิ์ปากกาดังกล่าว และมีสิทธิการคุ้มครองดีกว่าโจทก์ทั้งสี่ จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 และที่ 7 ไม่เคยร่วมกับจำเลยที่ 8 ถึงที่ 13 ทำละเมิดต่อโจทก์ทั้งสี่ซึ่งไม่เคยว่าจ้างหรือรับซื้อแม่พิมพ์ปากกาตามฟ้องจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 และที่ 7 เป็นเพียงกรรมการของจำเลยที่ 1 ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและบริหารงานในทางการค้าของจำเลยที่ 1 เนื่องจากมีผู้จัดการแผนกต่าง ๆ เป็นผู้ดำเนินการและกำหนดแผนงานอยู่แล้ว โจทก์ทั้งสี่มิได้เสียหายตามฟ้อง ทั้งค่าเสียหายที่โจทก์ทั้งสี่เรียกร้องสูงเกินความจริงและซ้ำซ้อนกัน ค่าเสียหายสำหรับปากกาแคนดี้ คอมแพค หากมีก็ไม่เกิน 10,000 บาท และสำหรับปากกาแลนเชอร์ คาเดช ไม่เกิน 20,000 บาท ค่าลิขสิทธิ์ไม่เกิน 10,000 บาท ค่าเสียหายรายเดือนไม่เกินเดือนละ 1,000 บาท จำเลยที่ 9 และที่ 10 เป็นเพียงกรรมการของจำเลยที่ 8 การดำเนินกิจการของจำเลยที่ 8 มีผู้จัดการต่างหาก จำเลยที่ 9 ถึงที่ 10 ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 5 ให้การว่า จำเลยที่ 5 มิได้ซื้อแม่พิมพ์จากจำเลยที่ 8 ถึงที่ 11 และไม่เคยจ้างให้จำเลยที่ 8 ถึงที่ 11 เป็นผู้ดำเนินการทำแม่พิมพ์ลอกเลียนแบบปากกาของโจทก์ การออกแบบปากกาของโจทก์มิใช่งานศิลปประยุกต์ โจทก์ลอกเลียนแบบปากกามาจากต่างประเทศ มิได้คิดค้นประดิษฐ์ด้วยตนเอง รูปแบบของปากกามีงานศิลป์ที่ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ จำเลยที่ 5 มิได้ทำละเมิดต่อโจทก์โจทก์ไม่เสียหายตามฟ้อง การที่ยอดขายของโจทก์ไม่เท่าที่ประมาณการไว้ เพราะสินค้าโจทก์ไม่เป็นที่นิยมของตลาด ยอดขายของโจทก์มี 1,700,000 ด้าม ค่าเสียหายไม่ถึง 4,000,000 บาทขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 6 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 11 ถึงที่ 13 ให้การว่า รูปแบบปากกาของโจทก์ทั้งสี่มีใช้งาน
สร้างสรรค์ โจทก์ทั้งสี่จึงมิใช่เจ้าของหรือได้ไปซึ่งลิขสิทธิ์ จำเลยที่ 11 ถึงที่ 13 ใน
ฐานะพนักงานลูกจ้างและเป็นผู้ออกแบบปากกาของโจทก์ทั้งสี่ไม่เคยทำหนังสือตกลง
ให้ผลงานตกได้แก่โจทก์ทั้งสี่ ลิขสิทธิ์ในแบบปากกาตามฟ้องจึงเป็นของจำเลยที่
11 ถึงที่ 13 การกระทำของจำเลยที่ 11 ถึงที่ 13 ไม่เป็นละเมิดจำเลยที่ 11 ถึงที่ 13
ไม่เคยร่วมกับจำเลยอื่นทำละเมิดต่อโจทก์ทั้งสี่ และไม่เคยลักเอกละเมิดแบบพิมพ์
หรือลอกเลียนแบบปากกาของโจทก์ทั้งสี่ โจทก์ทั้งสี่มิได้เสียหายตามฟ้อง ขอให้
ยกฟ้อง

ระหว่างการพิจารณา โจทก์ทั้งสี่ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องจำเลยที่ 5 ศาลชั้นต้น
อนุญาต และให้จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 5 ออกจากสารบบความ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 และที่ 6 ถึงที่ 13 ร่วมกันใช้ค่าเสียหาย
ให้แก่โจทก์ที่ 1 และที่ 2 เป็นเงินจำนวน 6,000,000 บาท กับค่าเสียหายราย
เดือนอีกเดือนละ 500,000 บาท และให้จำเลยดังกล่าวใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ที่ 1
และที่ 4 เป็นเงินจำนวน 1,200,000 บาท กับค่าเสียหายรายเดือนอีกเดือน
ละ 600,000 บาท สำหรับค่าเสียหายรายเดือนให้ชำระตั้งแต่เดือนมกราคม 2528
จนกว่าจำเลยดังกล่าวจะหยุดทำการละเมิดต่อโจทก์ทั้งสี่ ให้จำเลยดังกล่าวชำระ
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 6,000,000 บาท แก่โจทก์ที่ 1 และที่ 2
และในต้นเงิน 1,200,000 บาท แก่โจทก์ที่ 1 และที่ 4 นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระ
เสร็จ กับให้จำเลยดังกล่าวหยุดการละเมิดในงานแบบปากกาแคนดี้ คอมแพค และ
ปากกาแลนเซอร์ คาเดช ของโจทก์ทั้งสี่ และให้จำเลยที่ 1 หยุดจำหน่ายปากกาจ๊อต
จอย และปากกาตีกัดแท็ก ให้จำเลยดังกล่าวร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ทั้ง
สี่โดยกำหนดค่าทนายความรวม 100,000 บาท ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์ทั้งสี่ จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 และที่ 7 ถึงที่ 13 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ทั้งสี่ ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลให้เป็นพับ

โจทก์ทั้งสี่ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ทั้งสี่ฎีกาว่า โจทก์ทั้งสี่เป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในแบบปากกาแคนดี้ คอมแพค และแบบปากกาแลนเซอร์ คาเดทนั้นปรากฏ ตามพยานหลักฐานของโจทก์ทั้งสี่ว่า เดิมโจทก์ที่ 2 เป็นตัวแทนจำหน่ายปากกาลูกกลิ้งยี่ห้อบิด ในประเทศไทย โดยสั่งซื้อจากผู้ผลิตในประเทศฝรั่งเศสต่อมาโจทก์ที่ 1 ได้สั่งแม่พิมพ์ปากกาบิด จากผู้ผลิตในประเทศฝรั่งเศสเข้ามาผลิตในประเทศไทยและให้โจทก์ที่ 2 จำหน่าย จากนั้นในปี 2519 โจทก์ที่ 1 จะทำแม่พิมพ์ผลิตปากกาลูกกลิ้งขึ้นเอง จึงว่า จ้างนายเอิร์น อีริค แวกเนอร์ ชาวเยอรมันผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบและทำแม่พิมพ์ให้มาทำงานกับโจทก์ที่ 1 และตั้งโรงงานจกทำแม่พิมพ์ขึ้นเริ่มออกแบบทำแม่พิมพ์ปากกาของตนเองตั้งแต่ปี 2522 ก่อนที่จะออกแบบและทำแม่พิมพ์ต้องทำการวิจัยทางการตลาดก่อนเมื่อทราบแนวโน้มความต้องการและความนิยมของผู้ใช้แล้วนายยูเลียน ไมเคิล ฮาร์เลย์ ดีเลย์ นายปอ อนาวิล และนายขจร ลิมนนเทวินทร์ กรรมการของโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 จะเริ่มคิดค้นแบบปากกาตั้งแต่ร่างรูปทรงและลวดลายในกระดาษร่างให้ปากกามีรูปลักษณะสวยงามสะดุดตาและสะดวกในการใช้สอยแล้วนำมาวิเคราะห์ในเชิงเศรษฐกิจตามหลักวิชาการ ใช้เทคนิคที่เรียกว่าวิศวกรรมคุณค่า คือวิธีการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีคุณภาพใช้ได้ดีกว่าสินค้าที่มีอยู่ก่อน และเพื่อให้ได้ต้นทุนการผลิตในราคาต่ำโดยประชุมปรึกษาหารือกันถึงข้อดีข้อเสียต่าง ๆ จนได้รูปทรงและลวดลายที่พอใจ ก็จะนำไปปรึกษาหารือกับนายเอิร์น อีริค แวกเนอร์ ว่าจะทำแม่พิมพ์ได้หรือไม่ หากทำไม่ได้ก็ต้องเขียนร่างรูปทรงและลวดลายแบบปากกากัน

ใหม่หากทำได้นายเอิร์น อีริค แวกเนอร์ จะไปเขียนแบบที่ถูกต้องและทำหุ่นจำลอง ต่อจากนั้นก็ทำการออกแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ ออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือแท่งทองแดงที่ใช้ในการทำแม่พิมพ์ ทำอิเล็กทรอนิกส์ และทำแม่พิมพ์เพื่อใช้ในการทำปากกาโจทท์ทั้งสี่ ได้คิดค้นออกแบบและผลิตปากกาออกจำหน่ายมาแล้วหลายแบบ แต่ที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้มากมี 2 แบบคือ ปากกาแคนดี้ คอมแพค และปากกาแลนเซอร์ คาเดช สำหรับปากกาแคนดี้ คอมแพค กรรมการและลูกจ้างของโจทท์ทั้งสี่ได้ร่วมกันคิดค้นออกแบบและทำหุ่นจำลองขึ้นระหว่างปี 2522 ถึงปี 2524 ส่วนปากกาแลนเซอร์ คาเดช กรรมการและลูกจ้างของโจทท์ทั้งสี่ได้ร่วมกันคิดค้นออกแบบและทำหุ่นจำลองขึ้นในระหว่างปี 2524 ถึงปี 2526 เมื่อคิดค้นออกแบบทำหุ่นจำลอง ทำอิเล็กทรอนิกส์ และทำแม่พิมพ์เสร็จแล้วโจทท์ที่ 1 ได้ผลิตปากกาแคนดี้ คอมแพค ให้โจทท์ที่ 2 นำออกโฆษณาวางจำหน่ายในท้องตลาดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2526 และโจทท์ที่ 1 ได้ผลิตปากกาแลนเซอร์ คาเดช ให้โจทท์ที่ 4 นำออกโฆษณาวางจำหน่ายในท้องตลาดเมื่อเดือนกันยายน 2527 สำหรับเอกสารเกี่ยวกับแบบพิมพ์หุ่นจำลองของปากกา อิเล็กทรอนิกส์ และแม่พิมพ์ของปากกาทั้งสองแบบดังกล่าว ได้เก็บไว้เป็นความลับในโรงงานของโจทท์ที่ 1 และที่ 3 บุคคลภายนอกไม่สามารถนำออกไปได้ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในทางการค้าของโจทท์ทั้งสี่ ปรากฏตามรายงานกระบวนการพิจารณาที่ศาลชั้นต้นไปเผชิญสืบโรงงานของโจทท์ที่ 1 และที่ 3 ว่า ที่อาคารชั้น 3 มีกระดานสเก็ตช์ รูปแบบของปากกา สถานที่เขียนแบบตามห้องต่าง ๆ และมีรูปแบบพิมพ์จำนวนมาก ซึ่งมีรายละเอียดชิ้นส่วนรูปแบบของปากกาในแบบพิมพ์รวมทั้งหุ่นจำลองชิ้นส่วนรูปแบบของปากกา ปรากฏรายละเอียดตามภาพถ่ายหมายเลข 86 แสดงให้เห็นว่าก่อนที่โจทท์ที่ 1 จะผลิตปากกาแคนดี้ คอมแพค และปากกาแลนเซอร์ คาเดช ออกจำหน่าย ได้ต้องมีการดำเนินงานเป็นขั้นตอนหลายขั้นตอน ตั้งแต่การออกสำรวจและทำการวิจัยทางการตลาดเพื่อทราบความนิยมและความต้องการของผู้ใช้ปากกาลูกชิ้นแล้ว นำข้อมูลที่ได้จากการวิจัยมาให้กรรมการและลูกจ้างของโจทท์ทั้งสี่ทำการคิดค้นรูป

ทรงและลวดลายของปากกา โดยยกกว้างในกระดาดและปรีक्षाหาหรือกันจนได้รูปทรง และลวดลายเป็นที่พอใจ จึงได้มีการเขียนแบบทำหุ่นจำลองออกแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ ออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือแท่งทองแดงที่ใช้ในการทำแม่พิมพ์ ทำอิเล็กทรอนิกส์ทำแม่พิมพ์และผลิตปากกาทั้งสองแบบดังกล่าวออกจำหน่าย จึงถือได้ว่านายยูเลียน ไมเคิล ฮาร์เลย์ ดีเลย์ นายปิ อนาวิลนายขจร ลิมนพเทวินทร์ และนายเอิร์น อีริค แวกเนอร์ กรรมการและลูกจ้างของโจทก์ทั้งสี่เป็นผู้ทำและก่อให้เกิดงานแบบปากกาทั้งสองแบบดังกล่าวขึ้นโดยความคิดริเริ่มของตนเอง งานออกแบบปากกาทั้งสองแบบดังกล่าว ประกอบด้วยงานแบบพิมพ์รูปลักษณะปากกาและชิ้นส่วนแม่พิมพ์ งานหุ่นจำลอง งานอิเล็กทรอนิกส์หรือแท่งทองแดงที่ใช้ในการทำแม่พิมพ์ งานแม่พิมพ์ และงานรูปทรงและลวดลายตัวปากกา นายสุกิตติ กลางวิสัย ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในวิชาการออกแบบอุตสาหกรรมจากมหาวิทยาลัยแห่งมลรัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกาและรับราชการเป็นอาจารย์สอนวิชาออกแบบทั้งออกแบบผลิตภัณฑ์และออกแบบอุตสาหกรรมที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นอุปนายกสมาคมนักออกแบบอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เบิกความเป็นพยานโจทก์ว่า ปากกาตัวอย่างตามวัตถุพยานหมาย จ.16 และ จ.17 ซึ่งหมายถึงปากกาแคนดี้ คอมแพค และปากกาแลนเซอร์ คาเดท เข้าข่ายเป็นงานศิลปกรรมประเภทงานประติมากรรม และประเภทงานศิลปประยุกต์เพราะมีรูปทรงที่ดึงดูดสายตา ก่อให้เกิดปฏิกิริยาแก่ผู้พบเห็นและสามารถนำไปใช้สอยเป็นประโยชน์ ได้ศาลฎีกาเห็นว่าพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521 มาตรา 4 บัญญัติว่า"ในพระราชบัญญัตินี้ "ผู้สร้างสรรค์" หมายความว่า ผู้ทำหรือก่อให้เกิดงานโดยความคิดริเริ่มของตนเอง "ศิลปกรรม" หมายความว่างานอันมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ (1)งานจิตรกรรม ได้แก่งานสร้างสรรค์รูปทรงที่ประกอบด้วยเส้น แสง สี หรือสิ่งอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันลงบนวัสดุอย่างเดียวหรือหลายอย่าง (2) งานประติมากรรม ได้แก่งานสร้างสรรค์รูปทรงที่เกี่ยวกับปริมาตรที่สัมผัสและจับ

ต้องได้(7) งานศิลปประยุกต์ ได้แก่ งานที่นำเอางานตาม (1) ถึง (6) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นนอกเหนือจากการชื่นชมในคุณค่าของตัวงานดังกล่าวนั้น เช่นนำไปใช้สอย นำไปตกแต่งวัสดุหรือสิ่งของอันเป็นเครื่องใช้ หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้า ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีคุณค่าทางศิลปหรือไม่" เห็นได้ว่าแบบปากกาแคนดี้ คอมแพค และแบบปากกาแลนเซอร์คาเดท เป็นงานสร้างสรรค์อันเกิดจากการนำเอาการสร้างแบบพิมพ์รูปลักษณะของปากกาและแบบแม่พิมพ์ซึ่งเขียนด้วยลายเส้นประกอบเป็นรูปทรงอันเข้าลักษณะศิลปกรรมประเภทงานจิตรกรรมและการสร้างแม่พิมพ์กับหุ่นจำลองของปากกาดังกล่าว ซึ่งเป็นงานสร้างสรรค์รูปทรงที่เกี่ยวกับปริมาตรที่สัมผัสและจับต้องได้ อันเข้าลักษณะศิลปกรรมประเภทงานประติมากรรมมาประกอบเข้าด้วยกันและสร้างขึ้นเป็นปากกาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการขีดเขียนและเพื่อประโยชน์ทางการค้าอันเป็นประโยชน์อย่างอื่นนอกเหนือจากการชื่นชมในคุณค่าของตัวงานจิตรกรรมและประติมากรรมดังกล่าว งานสร้างสรรค์แบบปากกาทั้งสองแบบจึงเป็นงานศิลปประยุกต์อันอาจได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521 ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีคุณค่าทางศิลปหรือไม่ หากปรากฏว่างานนั้นผู้สร้างสรรค์ได้ทำหรือก่อให้เกิดงานนั้นด้วยความคิดริเริ่มของตนเองโดยมิได้ทำซ้ำหรือดัดแปลงจากงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้นนายยูเลียน ไมเคิล ฮาร์เลย์ ดีเลย์ นายปอ อนาวิลนายขจร ลิมปนเทวินทร์ กรรมการโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 และนายเอิร์น อีริค แวกเนอร์ ผู้รับจ้างจากโจทก์ที่ 1 ได้สร้างสรรค์ขึ้นขณะที่อยู่ในราชอาณาจักร บุคคลทั้งสี่จึงเป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในแบบปากกาแคนดี้ คอมแพค และแบบปากกาแลนเซอร์ คาเดทอันเป็นงานศิลปประยุกต์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521มาตรา 6 ประกอบด้วยมาตรา 4 หลังจากที่ได้ออกแบบปากกาแคนดี้ คอมแพค และปากกาแลนเซอร์ คาเดท เสร็จแล้วบุคคลทั้งสี่ได้ทำหนังสือสัญญาโอนลิขสิทธิ์ในแบบปากกาดังกล่าวให้แก่โจทก์ ทั้งสี่โจทก์ทั้งสี่จึงเป็นผู้ได้ไปซึ่งลิขสิทธิ์และเป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในแบบปากกาแคนดี้

คอมแพค และแบบปากกาแลนเซอร์ คาเดทตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521 มาตรา 7, 8 และ 15 โจทก์ทั้งสองฝ่ายได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

ข้อที่โจทก์ทั้งสองฝ่ายเห็นว่า จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 และที่ 6 ถึงที่ 13 ได้ร่วมกันกระทำ ละเมิดลิขสิทธิ์ของโจทก์และเป็นการละเมิดต่อโจทก์ ทั้งสี่นั้น ข้อนี้ปรากฏจากพยาน หลักฐานของโจทก์ทั้งสองฝ่ายว่า หลังจากที่โจทก์ที่ 1 ผลิตปากกาแคนดี้ คอมแพค ให้โจทก์ ที่ 2 นำออกโฆษณาและจำหน่ายแล้ว ต่อมาประมาณเดือนมกราคม 2527 นายปอ อ นาวิล ไปซื้อของที่ร้านผืนถึง เห็นพนักงานในร้านใช้ปากกาที่มีลักษณะคล้ายคลึง กับ ปากกาแคนดี้ คอมแพค จึงได้ขอแลกเปลี่ยนปากกาดังกล่าวมาให้นายเอิร์น อีริค แวกเนอร์ และกรรมการของโจทก์ทั้งสองฝ่ายปากกาดังกล่าวคือปากกาจ๊อตจอย ที่จำเลย ที่ 1 ทำการผลิตขึ้นปรากฏว่าท่อนบนของปากกาจ๊อตจอย เหมือนกับปากกาแคนดี้ คอมแพคคล้ายกับทำจากแม่พิมพ์อันเดียวกัน ส่วนท่อนล่างเหมือนกับหุ่นจำลอง ปากกาแคนดี้ คอมแพค แบบเฟมินิน สำหรับสตรีใช้ ซึ่งโจทก์ทั้งสองฝ่ายได้ออกแบบและทำ หุ่นจำลองไว้แล้วแต่ยังมิได้ทำการผลิตออกจำหน่ายโจทก์ทั้งสองฝ่ายคิดว่าจะต้องมีการลอก เลียนแบบปากกาของโจทก์ทั้งสองฝ่ายจึงได้มีการตรวจสอบภายในสำนักงานของโจทก์ที่ 1 และที่ 3 ปรากฏว่าแบบพิมพ์เขียวต้นฉบับของปากกาแคนดี้ คอมแพค รวมทั้งแบบเฟ มินิน หายไปหลายฉบับ นอกจากนี้ อิเล็กทรอนิกส์ และแม่พิมพ์ปากกาแคนดี้ คอมแพค ก็หายไปด้วย โจทก์ทั้งสองฝ่ายสงสัยว่าจำเลยที่ 11 จะเป็นผู้ลักไป จึงไปแจ้งความต่อเจ้า พนักงานตำรวจและนำเจ้าพนักงานตำรวจไปค้นบ้านพักของจำเลยที่ 11 พบแบบ พิมพ์เขียวปากกาแคนดี้ คอมแพค จำนวน 11 ฉบับแฟ้มเก็บเอกสารพร้อมเอกสาร 4 แฟ้ม อิเล็กทรอนิกส์ ปลอกปากกา และเอกสารเกี่ยวกับการเสนอราคาและการรับจ้าง ผลิตแม่พิมพ์ปากกาแคนดี้ คอมแพคที่จำเลยที่ 9 ในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจกระทำ การแทนจำเลยที่ 8 เสนอราคาและตกลงรับจ้างผลิตแม่พิมพ์ปากกาแคนดี้ คอมแพค ให้แก่จำเลยที่ 1 นอกจากนี้ยังพบรายชื่อลูกค้าของโจทก์ที่ 1 และที่ 3 ที่ไปร่วมทำ แม่พิมพ์กับจำเลยที่ 11 ซึ่งมีจำเลยที่ 12 และที่ 13 รวมอยู่ด้วย ต่อมาจำเลยที่ 12

และที่ 13 ได้ทำบันทึกยอมรับว่าได้ร่วมกับจำเลยที่ 11 ทำแม่พิมพ์ปากกาถูกลื่น เลียนแบบปากกาแคนดี้ คอมแพค ที่โรงงานของจำเลยที่ 8 โจทก์ที่ 1 และที่ 3 จึงไป ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีแก่จำเลยที่ 11 ต่อมาจำเลยที่ 11 ถูกฟ้อง เป็นคดีอาญาในข้อหาเอาไปเสียซึ่งเอกสารของผู้อื่นในประการที่น่าจะเกิดความเสีย หายแก่ผู้อื่นและลักทรัพย์หรือรับของโจร ศาลอาญาพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยที่ 11 ไว้มีกำหนด 4 ปี ปรากฏตามสำเนาคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ 2549/2529 ของศาลอาญาเอกสารหมาย จ.109 หลังจากแจ้งความดำเนินคดีแก่จำเลยที่ 11 แล้ว โจทก์ที่ 11 และที่ 3 ยังตรวจพบอีกว่าแบบพิมพ์เกี่ยวกับการออกแบบปากกาแลน เซอร์คาเดท และปากกาแบบอื่น ๆ ที่เก็บไว้ในโรงงานผลิตแม่พิมพ์หายไปด้วย โจทก์ ที่ 1 และที่ 3 ได้ไปแจ้งความเพิ่มเติม ต่อมาโจทก์ที่ 1 ผลิตปากกาแลนเซอร์ คาเดท ให้โจทก์ที่ 4 นำออกโฆษณาวางจำหน่ายในท้องตลาดเมื่อเดือนกันยายน 2527 หลัง จากนั้นโจทก์ที่ 1 ทราบว่าโรงกลึงโปรเกส ได้รับจ้างจำเลยที่ 1 ทำแม่พิมพ์ปากกาถูกลื่นที่มีท่อนล่างลักษณะเหมือนปากกาแลนเซอร์ คาเดท โจทก์ที่ 1 จึงพาเจ้าพนักงาน ตำรวจไปตรวจที่โรงกลึงดังกล่าวพบชิ้นส่วนท่อนล่างของปากกามีลักษณะเหมือนกับ ปากกาแลนเซอร์คาเดท วางอยู่บนโต๊ะของนายโสภณ เหมนิธิพัฒนนันท์ จากการ สอบสวนนายโสภณได้ความว่า จำเลยที่ 1 นำหุ่นจำลองทองเหลืองและแบบร่างบน กระดาษมาให้ดูเป็นตัวอย่าง แล้วจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 3 ทำสัญญาจ้างโรงกลึงโปร เกส ได้ให้ผลิตแม่พิมพ์ให้ปรากฏตามสัญญาว่าจ้างผลิต MOULD เอกสารหมาย จ.28 นายโสภณบอกด้วยว่าชิ้นส่วนอื่นของปากกา จำเลยที่ 11 ถึงที่ 13 ไปทำแม่พิมพ์ที่ โรงงานของจำเลยที่ 8 โจทก์ที่ 2 ได้มีหนังสือแจ้งให้จำเลยที่ 1 ที่ 8 และโรงกลึงโปร เกส ได้ ทราบว่าโจทก์ที่ 2 เป็นผู้มิสิทธิในแบบปากกาแคนดี้ คอมแพค และแลน เซอร์ คาเดท ขอให้จำเลยที่ 1 ยุติการผลิตและจำหน่ายปากกาถูกลื่นที่เลียนแบบ ปากกาแคนดี้ คอมแพค และเลิกล้มความตั้งใจที่จะผลิตปากกาแบบแลนเซอร์คาเดท ขอให้จำเลยที่ 8 อย่าได้ผลิตแม่พิมพ์ปากกาทั้งสองแบบและขอให้โรงกลึงโปรเกส ได้

หยุดการผลิตแม่พิมพ์เลียนแบบปากกาแลนเซอร์ คาเดช แต่ปรากฏว่าหลังจากจำเลยดังกล่าวได้รับหนังสือนั้นแล้ว จำเลยที่ 1 ได้ผลิตและจำหน่ายปากกาตีกัดแท็ก ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึง กับปากกาแลนเซอร์ คาเดช กับยังคงจำหน่ายปากกาจ๊อตจอย ซึ่งเลียนแบบปากกาแคนดี้ คอมแพค ต่อไป โดยได้มีการดัดแปลงบางส่วนของปากกาแลนเซอร์ คาเดช และไม่มีลักษณะเป็นการจัดทำงานขึ้นใหม่ออกวางจำหน่ายในท้องตลาดในเรื่องปากกาจ๊อตจอยจำเลยที่ 3 รับว่าจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 3 ได้ว่าจ้างจำเลยที่ 8 และที่ 11 ทำแม่พิมพ์ โดยทำสัญญาว่าจ้างกับจำเลยที่ 8 และจำเลยที่ 3 ได้มอบหุ่นจำลองปากกาจ๊อตจอย ให้จำเลยที่ 11 ไป จำเลยที่ 3 ยังให้จำเลยที่ 11 ทำแบบ 16 แควิตี้ ของปากกาจ๊อตจอย ให้ แล้วจำเลยที่ 3 ได้ว่าจ้างจำเลยที่ 8 ทำแม่พิมพ์ให้ ส่วนปากกาตีกัดแท็กจำเลยที่ 1 ก็รับว่า จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 3 ได้นำหุ่นจำลองท่อนล่างไปจ้างโรงกลึงโปรเกส ได้ ทำแม่พิมพ์ แต่ท่อนบนทั้งหมดจำเลยที่ 1 ได้จ้างจำเลยที่ 8 ทำแม่พิมพ์ จำเลยที่ 9 และที่ 11 เบิกความในทำนองเดียวกันว่า จำเลยที่ 11 พาจำเลยที่ 3 มาที่โรงงานของจำเลยที่ 8 ซึ่งจำเลยที่ 9 เป็นผู้ดำเนินการโดยได้นำหุ่นจำลองปากกาคล้ายปากกาจ๊อตจอย มาให้จำเลยที่ 9 ดูด้วยจำเลยที่ 1 ได้ว่าจ้างจำเลยที่ 11 ทำแม่พิมพ์ ที่โรงงานของจำเลยที่ 8 โดยจำเลยที่ 9 เป็นผู้ทำใบเสนอราคารับจ้างและจำเลยที่ 9 ได้ทำสัญญารับจ้างกับจำเลยที่ 1 นอกจากนี้ จำเลยที่ 11 และที่ 13 เบิกความว่า จำเลยที่ 11 เคยนำแบบพิมพ์ปากกาของโจทก์ทั้งสี่ไปศึกษาที่บ้านจำเลยที่ 11 ได้ทำแม่พิมพ์ให้จำเลยที่ 1 ที่โรงงานของจำเลยที่ 8 โดยจำเลยที่ 12 และที่ 13 ได้ร่วมทำกับจำเลยที่ 11 ด้วย จำเลยที่ 11 รับว่าเจ้าพนักงานตำรวจไปค้นบ้านพักของจำเลยที่ 11 ได้ของกลางหลายอย่าง ซึ่งมีแบบพิมพ์ปากกาแคนดี้ คอมแพค อีเล็กโทรด หรือแท่งทองแดงที่ใช้ในการทำแม่พิมพ์ และแบบพิมพ์เขียวของปากกาคลิคทู (CLIC II) หรือแลนเซอร์ คาเดช ทั้งชุดอยู่ด้วย และจำเลยที่ 13 ก็เบิกความรับว่าจำเลยที่ 13 ได้เขียนบันทึกว่าได้ร่วมกับจำเลยที่

11 ทำแม่พิมพ์ปากกาถูลื่นเขียนแบบปากกาแคนดี้ คอมแพค และลงลายมือชื่อไว้
ตามเอกสารหมายเลข 25 แผ่นที่ 2 จริง คำเบิกความของจำเลยดังกล่าวเชื่อสมก

(ชูชาติ ศรีแสง-นิเวศน์ คำทอง-สังเวียน รัตนมุง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ